

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMIA E FINANZA

La risoluzione: BRRD, d.lgs. 180/2015 e il Meccanismo di Risoluzione Unico

Punto 11 del programma — la disciplina delle crisi bancarie: la risoluzione

Appunti di:

Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:

EM2101

Contenuto:

7 domande d'esame

Anno Accademico:

2026/2027

*Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 2, prof. Alberto Urbani),
costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.*

Indice

1	La risoluzione: BRRD, d.lgs. 180/2015 e il Meccanismo di Risoluzione Unico	1
1.1	D1 — Dal bail-out al bail-in: la ragione storica della BRRD	1
1.2	D2 — Che cos'è la risoluzione: nozione, obiettivi e principi	2
1.3	D3 — I presupposti della risoluzione e la nozione di dissesto o rischio di dissesto	4
1.4	D4 — Risoluzione e liquidazione coatta amministrativa a confronto	5
1.5	D5 — Il bail-in: finalità, meccanica e riorganizzazione aziendale	7
1.6	D6 — Le passività escluse dal bail-in	8
1.7	D7 — Il caso delle quattro banche del novembre 2015	9

1 | La risoluzione: BRRD, d.lgs. 180/2015 e il Meccanismo di Risoluzione Unico

Questo capitolo copre l'intero arco della disciplina della risoluzione: la ragione storica del passaggio dal bail-out al bail-in, l'architettura delle autorità (Banca d'Italia autorità di risoluzione nazionale, Comitato di Risoluzione Unico, Fondo di risoluzione unico), la fase preparatoria (piani di risoluzione, valutazione della risolvibilità, rimozione degli impedimenti), i presupposti dell'apertura della procedura, la valutazione delle attività e passività, i quattro strumenti di risoluzione, il bail-in nel dettaglio, le salvaguardie per azionisti e creditori e, infine, i casi italiani su cui il docente torna sempre. Il prof. Urbani tende a entrare nell'argomento in due modi. Il primo è storico-comparativo: «prima della BRRD come si gestiva una crisi bancaria in Italia?», e da lì porta il candidato al Decreto Sindona e al Banco di Napoli per far emergere che il bail-out era la regola. Il secondo è sistematico: «quando si fa risoluzione e quando invece liquidazione coatta?», che è la domanda-chiave di tutta la materia. Il filo logico da tenere è sempre lo stesso e va enunciato subito: la risoluzione non è una procedura concorsuale, è un'alternativa amministrativa alla procedura concorsuale, giustificata soltanto dall'interesse pubblico; quando l'interesse pubblico manca si torna alla liquidazione coatta amministrativa del Testo Unico Bancario. Tutto il resto — strumenti, soglie, gerarchie — discende da questa scelta di fondo. Attenzione a due date che vanno tenute distinte: il d.lgs. 180/2015 entra in vigore il 16 novembre 2015, ma il bail-in si applica solo dal 1° gennaio 2016 (art. 106 d.lgs. 180/2015): è la ragione per cui le quattro banche del novembre 2015 non hanno conosciuto il bail-in.

1.1. D1 — Dal bail-out al bail-in: la ragione storica della BRRD

Domanda. Prima della BRRD come si gestivano in Italia e in Europa le crisi bancarie, e che cosa ha imposto il cambio di paradigma culminato nel bail-in?

Risposta da dare. Prima della BRRD la gestione delle crisi bancarie era interamente nazionale e sostanzialmente affidata al denaro pubblico. In Italia gli istituti erano due, ereditati dalla legge bancaria del 1936 e trasfusi nel Testo Unico Bancario: l'amministrazione straordinaria per le situazioni di gravità e la liquidazione coatta amministrativa per quelle di eccezionale gravità. Accanto a questi, però, la prassi conosceva un armamentario ben più ampio di interventi di salvataggio, tutti a carico dello Stato o del sistema.

Spiegazione. La **vecchia legge bancaria** prevedeva formalmente soltanto due procedure, e il Testo Unico Bancario del 1993 le riprese pressoché immutate, perché all'epoca della seconda direttiva banche la materia delle crisi non era ancora armonizzata. Nella realtà, tuttavia, le autorità disponevano di strumenti assai più flessibili: fusioni pilotate, scissioni, cartolarizzazioni, cessioni in blocco. Due casi sono emblematici e il docente li richiama volentieri. Il **Decreto Sindona** rese possibile agevolare, sul piano fiscale e finanziario, gli istituti che si accollavano una banca in crisi. La **crisi del Banco di Napoli**, più recente, fu risolta con una sequenza articolata: sottoscrizione di un aumento di capitale da parte del Ministero del Tesoro, alleggerimento delle posizioni a sofferenza attraverso una società costituita ad hoc — la **SGA** — ed emissione di obbligazioni, rese appetibili proprio grazie al meccanismo del Decreto Sindona; il tutto previa deroga negoziata con la Commissione europea sulla disciplina degli aiuti di Stato.

Il punto di rottura è la crisi del 2008. Fino ad allora non esisteva praticamente giurisprudenza sugli aiuti di Stato al settore finanziario: la banca in crisi era trattata come qualunque altra impresa. Dal settembre 2008 in poi si contano centinaia di casi di aiuto autorizzato, per un ammontare pari a una frazione considerevole del prodotto interno lordo dell'Unione. Da qui emergono due patologie che la disciplina europea vuole spezzare. La prima è il cosiddetto **circolo vizioso banche-debito sovrano**: lo Stato salva le banche, il debito pubblico si deteriora, il deterioramento del debito pubblico si ripercuote sui bilanci bancari che quel debito detengono. La seconda è il **moral hazard**: se il contribuente è il garante di ultima istanza, la banca è incentivata ad assumere rischi eccessivi, e le banche più grandi diventano *too big to fail*.

La risposta è l'idea che il costo del dissesto debba ricadere su chi ha finanziato la banca — azionisti e creditori — e non sulla collettività. È il **bail-in**, che si contrappone al *bail-out*. La formula che conviene usare all'orale è quella della lezione tenuta a Ca' Foscari dagli esponenti della Banca d'Italia e del Comitato di Risoluzione Unico: la regolamentazione prudenziale — direttiva 2013/36/UE e regolamento (UE) n. 575/2013 — disciplina l'ingresso nel mercato e le regole per restarvi; la BRRD disciplina l'uscita dal mercato. Prima esisteva la via d'ingresso ma non la corsia d'emergenza per uscire.

Va detto con onestà che il legislatore europeo ha consapevolmente accettato un *trade-off*: più si enfatizza la disciplina di mercato, più si accetta il rischio di instabilità e di corse agli sportelli; più si enfatizza la stabilità finanziaria, più si alimentano moral hazard e *too big to fail*. Il punto di equilibrio è affidato alla credibilità del quadro di risoluzione, e proprio su questa credibilità si misura oggi il dibattito sulla riforma.

1.2. D2 — Che cos'è la risoluzione: nozione, obiettivi e principi

Domanda. Mi definisca la risoluzione e mi dica quali sono gli obiettivi che l'autorità deve perseguire e i principi cui deve attenersi.

Risposta da dare. La risoluzione è la ristrutturazione di una banca in dissesto attraverso l'applicazione delle misure previste dal Titolo IV, Capo IV, del d.lgs. 180/2015, allo scopo di realizzare gli obiettivi indicati dall'art. 21. La definizione è contenuta nell'art. 1, comma 1,

lett. uu), dello stesso decreto. Non è dunque né una procedura concorsuale né una misura di vigilanza, ma un procedimento amministrativo alternativo alla liquidazione, attivabile solo in presenza di un interesse pubblico.

Spiegazione. Gli **obiettivi** sono elencati dall'**art. 21 d.lgs. 180/2015**, ed è utile presentarlo come l'equivalente, sul terreno delle crisi, di quello che l'**art. 5 TUB** è per la vigilanza. La Banca d'Italia esercita i propri poteri avendo riguardo alla continuità delle funzioni essenziali dei soggetti dell'**art. 2**, alla stabilità finanziaria, al contenimento degli oneri a carico delle finanze pubbliche, alla tutela dei depositanti e degli investitori protetti da sistemi di garanzia o di indennizzo, nonché dei fondi e delle altre attività della clientela. Nel perseguirli deve minimizzare i costi ed evitare, per quanto possibile, la distruzione di valore. Un dato che il docente apprezza: gli obiettivi hanno **pari rango**, non sono ordinati gerarchicamente, e ciò significa che il bilanciamento è affidato alla discrezionalità tecnica dell'autorità, sindacabile solo nei limiti che vedremo a proposito dell'**art. 95**.

I **principi** sono invece all'**art. 22**, e sono la traduzione normativa dell'idea di fondo. Le perdite sono subite da azionisti e creditori, nell'ordine e nei modi stabiliti dal decreto. Gli azionisti e i creditori che nella procedura concorsuale avrebbero pari posizione ricevono pari trattamento: è la *par condicio creditorum* trasposta nella risoluzione. Nessun azionista e nessun creditore subisce perdite maggiori di quelle che subirebbe se l'ente fosse liquidato secondo la liquidazione coatta amministrativa: è il principio del **no creditor worse off**. I depositi protetti non subiscono perdite. Gli organi sociali e l'alta dirigenza sono di regola sostituiti. Si applicano le salvaguardie del Titolo VI. Chi ha cagionato il dissesto con dolo o colpa ne risponde secondo legge. I provvedimenti riducono al minimo gli effetti negativi sulla stabilità finanziaria dell'Unione e sul gruppo.

Sul piano funzionale la risoluzione si può descrivere così: mentre la liquidazione disgrega l'impresa e ne distribuisce l'attivo, la risoluzione la **ristruttura in continuità**, separando ciò che va conservato — le funzioni essenziali, cioè quelle la cui interruzione comprometterebbe la stabilità finanziaria o l'erogazione di servizi essenziali, come le definisce l'**art. 1, lett. bb)** — da ciò che va liquidato. Il residuo, dopo l'applicazione degli strumenti di cessione, è sottoposto a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'**art. 38, comma 2**, del decreto.

Vale la pena chiudere con un rilievo critico che vale la fascia alta: la risoluzione è per costruzione un istituto per le banche grandi. Poiché presuppone l'interesse pubblico e la presenza di funzioni essenziali, per le banche di modeste dimensioni — banche di credito cooperativo, piccole società per azioni — l'interesse pubblico difficilmente potrà essere accertato. Ne consegue un esito paradossale, che il docente segnala: quelle banche contribuiscono ai fondi di risoluzione e ai sistemi di garanzia, ma di fatto non possono beneficiare della risoluzione, restando destinate alla liquidazione coatta. È esattamente il problema che la riforma del quadro di gestione delle crisi si propone di affrontare.

1.3. D3 — I presupposti della risoluzione e la nozione di dissesto o rischio di dissesto

Domanda. Quali sono i presupposti per sottoporre una banca a risoluzione, e che cosa significa che una banca è «in dissesto o a rischio di dissesto»?

Risposta da dare. I presupposti sono fissati dall'art. 17 del d.lgs. 180/2015 e devono ricorrere **congiuntamente**: la banca deve essere in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi del comma 2, e non devono ragionevolmente prospettarsi misure alternative che permettano di superare la situazione in tempi adeguati. A questi due si aggiunge, per la sola risoluzione e non per la liquidazione coatta, il terzo presupposto dell'interesse pubblico, posto dall'art. 20, comma 2.

Spiegazione. La struttura logica dell'art. 17 va esposta con precisione perché contiene una simmetria insidiosa. I **presupposti del comma 1 sono cumulativi**: servono entrambi. Le **situazioni del comma 2 sono alternative**: ne basta una. Segnalare questa differenza è il modo più rapido per mostrare che si è letto il testo e non un riassunto.

Le situazioni che integrano il dissesto o il rischio di dissesto — il *failing or likely to fail* del lessico europeo — sono sei. La lettera a) riguarda irregolarità nell'amministrazione o violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie di gravità tale da giustificare la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività: è un presupposto di **legalità**, ed è significativo che il parametro non sia più la «eccezionale gravità» della vecchia liquidazione coatta, ma l'idoneità a giustificare la revoca. La lettera b) riguarda perdite patrimoniali di eccezionale gravità, tali da privare la banca dell'intero patrimonio o di un importo significativo di esso: è il presupposto **patrimoniale**. La lettera c) si riferisce alle attività inferiori alle passività, cioè al patrimonio netto negativo. La lettera d) all'incapacità di pagare i debiti alla scadenza, cioè alla crisi di **liquidità**. La lettera e) ha portata anticipatoria: basta che elementi oggettivi indichino che una delle situazioni precedenti si realizzerà nel prossimo futuro. La lettera f) considera il caso in cui sia prevista l'erogazione di un sostegno finanziario pubblico straordinario, salvo quanto disposto dall'art. 18.

Il comma 1, lett. b), merita una sottolineatura autonoma perché è il filtro che impedisce di ricorrere alla risoluzione quando esiste un'alternativa praticabile. La norma richiede che non si possano ragionevolmente prospettare misure alternative in tempi adeguati, e ne indica tre specie: l'intervento di uno o più **soggetti privati**; l'intervento di un **sistema di tutela istituzionale**; un'**azione di vigilanza**, che può includere le misure di intervento precoce o l'amministrazione straordinaria ai sensi del Testo Unico Bancario. Da qui discende un corollario che il docente chiede spesso: le misure di crisi possono essere disposte **anche senza** un preventivo intervento precoce o una preventiva amministrazione straordinaria. La sequenza fra procedure non è obbligata: se la crisi è già irreversibile, si va direttamente alla risoluzione o alla liquidazione.

Sul piano sistematico, va notato come i presupposti della risoluzione recuperino in un'unica norma criteri che il Testo Unico teneva distinti. La vecchia contrapposizione fra «gravità»,

presupposto dell'amministrazione straordinaria, ed «eccezionale gravità», presupposto della liquidazione coatta, era di ordine puramente quantitativo e non è mai stata definita dal legislatore né chiarita dalla giurisprudenza: in ultima analisi il giudizio spettava alla Banca d'Italia. L'art. 17 non risolve del tutto quell'indeterminatezza, ma la struttura per fattispecie tipizzate e il collegamento con la revoca dell'autorizzazione danno un ancoraggio più solido.

1.4. D4 — Risoluzione e liquidazione coatta amministrativa a confronto

Domanda. Metta a confronto, punto per punto, la risoluzione e la liquidazione coatta amministrativa: presupposti, autorità, organi, effetti, esiti.

Risposta da dare. Le due procedure condividono i primi due presupposti e divergono sul terzo. L'art. 80, comma 1, TUB, nel testo vigente, dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa quando ricorrono i presupposti dell'art. 17 del d.lgs. 180/2015 **ma non quelli dell'art. 20, comma 2**, per disporre la risoluzione, ovvero quando ricorrono quelli dell'art. 18, par. 1, lett. a) e b), **ma non quelli della lett. c)**, del regolamento (UE) n. 806/2014. La liquidazione coatta è dunque, testualmente, la procedura che si apre quando manca l'interesse pubblico.

Spiegazione. Il confronto si espone bene in forma tabellare, ma va poi commentato a voce.

Profilo	Risoluzione	Liquidazione coatta amministrativa
Fonte	D.lgs. 180/2015, Titolo IV; reg. (UE) n. 806/2014	TUB, Titolo IV, Sezione III (artt. 80 ss.)
Presupposti	Art. 17 + interesse pubblico (art. 20, co. 2)	Art. 17 d.lgs. 180/2015 senza l'interesse pubblico (art. 80, co. 1, TUB)
Chi dispone	Banca d'Italia, previa approvazione del MEF (art. 32)	MEF con decreto, su proposta della Banca d'Italia (art. 80)
Natura	Procedura amministrativa di ristrutturazione in continuità	Procedura concorsuale amministrativa liquidatoria
Organi	Commissari speciali e comitato di sorveglianza (art. 37)	Commissari liquidatori e comitato di sorveglianza (art. 81 TUB)
Effetto sull'autorizzazione	Non comporta di per sé la revoca	Il decreto del MEF non revoca l'autorizzazione: la revoca è disposta dalla BCE, sentita la Banca d'Italia o su proposta di questa, ex art. 14, co. 3-bis, lett. c-bis), TUB
Sorte dell'impresa	Continuità delle funzioni essenziali, cessione a terzi o a ente-ponte	Disgregazione dell'impresa e riparto dell'attivo
Strumenti tipici	Cessione, ente-ponte, società veicolo, bail-in (art. 39)	Accertamento del passivo (art. 86), cessione in blocco (art. 90, co. 2), riparti (art. 91)

Profilo	Risoluzione	Liquidazione coatta amministrativa
Finanziamento	Fondi di risoluzione e, nei limiti dell'art. 86, sistemi di garanzia	Sistema di garanzia dei depositanti per il rimborso dei depositi protetti
Esito	Chiusura ex art. 38 e liquidazione coatta dell'ente residuo	Chiusura della liquidazione ed estinzione della banca

Alcuni commenti che è bene aggiungere. In primo luogo, le due procedure **non sono in rapporto di alternatività assoluta**: convivono, perché l'art. 38, comma 2, del d.lgs. 180/2015 prevede che, se dopo l'applicazione delle sole misure di cessione residuano attività e passività, l'ente residuo sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa. La BRRD stessa impone la liquidazione della *residual entity* e rinvia, per la sua disciplina, alla procedura concorsuale nazionale: in Italia, appunto, la liquidazione coatta.

In secondo luogo, la liquidazione coatta non è soltanto il seguito di una risoluzione: è **anche e soprattutto** la procedura ordinaria per la crisi irreversibile delle banche e degli altri intermediari — società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, istituti di pagamento —, e l'art. 80, comma 6, TUB stabilisce che le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta, applicandosi, per quanto non espressamente previsto e se compatibili, le disposizioni del codice della crisi e dell'insolvenza.

In terzo luogo, un punto pratico che il docente valorizza: l'**art. 90, comma 2, TUB** consente ai commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, di cedere attività e passività, l'azienda, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, applicandosi l'art. 58, commi 2, 3 e 4, TUB. È questo richiamo che ha reso storicamente possibile chiudere una liquidazione in pochi giorni, a volte in un fine settimana, purché la Banca d'Italia si fosse preventivamente accordata con il cessionario. La Banca d'Italia stessa, nella lezione tenuta a Ca' Foscari, ha però segnalato che questo modello è oggi più difficile: l'appetito per gli attivi bancari è calato, gli acquirenti chiedono sostegno patrimoniale e gli sportelli, con la digitalizzazione, non sono più un vantaggio competitivo ma un costo.

Infine, un dato che il docente considera dirimente sul piano della revoca dell'autorizzazione. Nel testo originario del 1993 l'art. 80 disponeva congiuntamente la revoca dell'autorizzazione e la liquidazione coatta, e già allora nella prassi le due misure si erano presentate anche separatamente: vi è stato un caso di revoca senza liquidazione — una banca autorizzata che vide revocata l'autorizzazione prima dell'inizio delle operazioni — e sono più frequenti i casi di liquidazione coatta senza revoca, tipicamente riferiti alle cosiddette banche di fatto, che un'autorizzazione non l'avevano mai avuta. Nel testo vigente, però, l'art. 80, comma 1, riscritto dal d.lgs. 181/2015 e da ultimo dal d.lgs. 193/2021, parla soltanto di liquidazione coatta: la revoca dell'autorizzazione è oggi disposta dalla Banca Centrale Europea, sentita la Banca d'Italia o su proposta di questa, ai sensi dell'art. 14, comma 3-bis, lett. c-bis), del Testo Unico, proprio perché è stata disposta la liquidazione coatta. Le due misure, che il vecchio testo riuniva in un unico decreto ministeriale, sono dunque oggi separate anche sul piano della competenza, ed è in questi termini che conviene esporle aprendo il testo vigente.

1.5. D5 — Il bail-in: finalità, meccanica e riorganizzazione aziendale

Domanda. Che cos'è il bail-in, a quali finalità risponde e come si determina concretamente il suo importo?

Risposta da dare. Il bail-in è definito dall'art. 1, comma 1, lett. g), del d.lgs. 180/2015 come la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori, disciplinata dal Titolo IV, Capo IV, Sezione III. È l'esatto rovescio del bail-out: le perdite gravano su chi ha finanziato la banca, non sul contribuente. Va subito ricordato che, per espressa previsione dell'art. 106, le disposizioni sul bail-in si applicano dal **1° gennaio 2016**, mentre il resto del decreto è entrato in vigore il 16 novembre 2015.

Spiegazione. Le **finalità** sono due, indicate dall'art. 48 in via alternativa. La prima, lett. a), è **ricapitalizzare**: ripristinare il patrimonio dell'ente sottoposto a risoluzione nella misura necessaria al rispetto dei requisiti prudenziali e idonea a ristabilire la fiducia del mercato, purché l'applicazione del bail-in, anche unitamente alle misure di riorganizzazione aziendale, sia sufficiente a prospettare il risanamento. La seconda, lett. b), è **strumentale a una cessione**: ridurre il valore nominale delle passività cedute, inclusi i titoli di debito, o convertirle in capitale, per rendere sostenibile il perimetro trasferito. Nella prima ipotesi la banca resta in vita e va rilanciata; nella seconda il bail-in è servente rispetto ad altra misura.

L'**importo** è determinato dall'art. 51 in base alla valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II, e tiene conto di tre elementi: la necessità di ristabilire nel mercato una fiducia sufficiente e di permettere all'ente o all'ente-ponte di rispettare i requisiti prudenziali **per almeno un anno**; una stima prudente del fabbisogno di capitale della società veicolo, se il programma ne prevede la costituzione; il contributo del fondo di risoluzione erogato ai sensi dell'art. 49, comma 5, lett. b). Se la valutazione era provvisoria e risultava peggiore di quella definitiva, la differenza può essere ripristinata.

Alcune norme di contorno sono essenziali per far funzionare l'istituto. L'**art. 55** disciplina il tasso di conversione del debito in capitale: deve compensare adeguatamente il creditore e, se il patrimonio netto è positivo, deve diluire significativamente gli azionisti esistenti; possono applicarsi tassi diversi per categorie di passività, con tasso più favorevole per le passività sovraordinate. L'**art. 57** stabilisce che riduzione e conversione sono pienamente efficaci a prescindere da qualunque adempimento amministrativo — modifica dei registri, esclusione o riammissione a negoziazione, che avviene senza prospetto —, che le passività interamente cancellate si estinguono a ogni effetto e che quelle ridotte parzialmente restano efficaci per il residuo. L'**art. 58** rimuove gli ostacoli societari: le assemblee delegano agli organi di amministrazione la deliberazione dell'aumento di capitale necessario per la conversione, senza applicazione dei limiti degli artt. 2443, 2438 e 2441 c.c., ferma la possibilità per la Banca d'Italia di disporre direttamente l'aumento. L'**art. 54** disciplina i derivati: il bail-in di una passività da derivato è disposto solo al momento del *close-out*, e il valore è determinato su base netta se esiste un accordo di netting.

Va infine ricordato l'**art. 56**: quando il bail-in è applicato con finalità di ricapitalizzazione, è redatto un **piano di riorganizzazione aziendale** dai commissari speciali o dall'organo di amministrazione, trasmesso entro un mese prorogabile di un altro mese, valutato dalla Banca d'Italia entro un mese, con eventuale richiesta di modifiche entro due settimane e nuova valutazione entro una settimana, e con relazioni semestrali sui progressi. L'**art. 105** ne precisa il contenuto minimo: diagnosi dei fattori del dissesto; misure per ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine, dalla riorganizzazione delle attività alla dismissione di quelle in perdita; calendario di attuazione. Il bail-in, in altri termini, non basta: ricapitalizzare una banca senza cambiarne il modello di business significa soltanto rinviare la crisi.

1.6. D6 — Le passività escluse dal bail-in

Domanda. Quali passività non possono essere assoggettate a bail-in, e può l'autorità escluderne altre in via discrezionale?

Risposta da dare. L'**art. 49**, comma 1, del d.lgs. 180/2015 muove da una regola di massima ampiezza: sono soggette al bail-in **tutte** le passività, salve le eccezioni tassativamente elencate dalla stessa norma. Le esclusioni sono di due tipi: quelle **legali**, previste dal comma 1, che operano automaticamente; e quelle **discrezionali**, previste dal comma 2, che l'autorità può disporre in via eccezionale e motivata.

Spiegazione. Le **esclusioni legali** sono sette e conviene enunciarle nell'ordine del testo, perché l'ordine riflette la gradazione di meritevolezza della tutela. La lettera a) esclude i **depositi protetti**, cioè quelli che non superano il limite di rimborso del sistema di garanzia, oggi pari a 100.000 euro per depositante ai sensi dell'**art. 96-bis.1**, comma 3, TUB. La lettera b) esclude le **passività garantite**, comprese le obbligazioni bancarie garantite, le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia, nel limite del valore delle attività poste a garanzia, nonché le passività verso l'amministrazione tributaria e gli enti previdenziali se assistite da privilegio o altra causa legittima di prelazione. La lettera c) esclude le **disponibilità dei clienti** detenute dall'ente, incluse quelle detenute nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori o per conto di organismi di investimento collettivo e fondi alternativi, a condizione che i clienti siano protetti nelle procedure concorsuali. La lettera d) esclude gli obblighi sorti da **rapporto fiduciario**, a condizione che il beneficiario sia protetto nelle procedure concorsuali. La lettera e) esclude le passività con durata originaria inferiore a **sette giorni** verso banche o società di intermediazione mobiliare non appartenenti al gruppo. La lettera f) esclude le passività con durata residua inferiore a sette giorni verso sistemi di pagamento o di regolamento titoli o controparti centrali, purché derivanti dalla partecipazione ai sistemi. La lettera g) esclude alcune categorie di crediti, fra cui la retribuzione fissa dei dipendenti, i crediti dei fornitori essenziali e i contributi dovuti ai sistemi di garanzia dei depositanti.

La logica sottostante va esplicitata, perché è ciò che trasforma un elenco in un ragionamento. Si escludono i depositi protetti per evitare corse agli sportelli e per non svuotare la garanzia

pubblica. Si escludono le passività garantite perché il creditore ha già un vincolo su beni determinati e comprimerlo distruggerebbe il mercato delle obbligazioni garantite. Si escludono le disponibilità della clientela perché non sono denaro della banca: nella prestazione di servizi di investimento, somme e strumenti appartengono al cliente. Si escludono le passività a brevissimo termine verso intermediari e infrastrutture perché colpirle propagherebbe il contagio in poche ore.

Le **esclusioni discrezionali** del comma 2 sono ammesse in via eccezionale e a tre condizioni alternative: se il bail-in non è applicabile in tempi ragionevoli; se l'esclusione è necessaria ad assicurare la continuità delle funzioni essenziali o a evitare un contagio sistemico; se l'inclusione causerebbe una distruzione di valore maggiore per gli altri creditori. Quando sono disposte, le perdite non assorbite dai creditori esclusi devono essere **trasferite**, ai sensi del comma 5, sugli altri creditori soggetti a bail-in oppure sul fondo di risoluzione, con i limiti quantitativi di cui si dirà.

Una precisazione che il docente chiede quasi sempre, e che va data con esattezza. La protezione del deposito opera **per depositante e non per conto**: chi ha due conti da centomila euro presso la stessa banca è rimborsato fino a centomila euro complessivi; un conto cointestato da due persone con duecentomila euro è invece interamente coperto, perché ciascun cointestatario ha diritto a centomila euro. Va aggiunto un dato di aggiornamento che il materiale del corso non riporta: l'art. 96-bis.1, comma 4, TUB prevede oggi che il limite non si applichi, **nei nove mesi successivi** all'accredito o alla disponibilità, ai depositi di persone fisiche derivanti da operazioni relative a immobili adibiti ad abitazione, da divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte, oppure dal pagamento di prestazioni assicurative, risarcimenti o indennizzi per reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

1.7. D7 — Il caso delle quattro banche del novembre 2015

Domanda. Mi ricostruisca la risoluzione delle quattro banche del novembre 2015: quali provvedimenti furono adottati, con quali strumenti, e perché non vi fu bail-in?

Risposta da dare. Il 21 novembre 2015 la Banca d'Italia deliberò l'avvio della risoluzione di Banca delle Marche S.p.A., Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. e Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A., tutte già in amministrazione straordinaria; il 22 novembre il Ministro dell'economia e delle finanze approvò i provvedimenti di avvio, e con il **decreto legge 22 novembre 2015, n. 183**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 novembre, furono costituiti i quattro enti-ponte. È il primo caso italiano di risoluzione sotto il nuovo regime, adottato a sei giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. 180/2015.

Spiegazione. La tecnica adottata va descritta con precisione. Non fu applicato il **bail-in**, perché le disposizioni che lo disciplinano si applicano, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 180/2015, solo dal 1° gennaio 2016. Fu invece applicata la **riduzione o conversione** degli strumenti di capitale ai sensi del Capo II — azzeramento del capitale e delle obbligazioni subordinate — unitamente alla **cessione a enti-ponte** ai sensi degli artt. 42-43: agli enti-ponte fu trasferita

l'azienda bancaria sana, mentre le sofferenze furono destinate a una società veicolo per la gestione delle attività. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, precisa l'art. 1, comma 5, tenne luogo di tutti gli adempimenti di legge per la costituzione delle società, e da quella data delle obbligazioni sociali risposero soltanto le società con il proprio patrimonio; la Banca d'Italia ne adottò lo statuto e ne nominò i primi organi.

Sul **finanziamento**, l'art. 2 del d.l. 183/2015 prevede che, dopo l'avvio del Meccanismo di risoluzione unico ai sensi dell'art. 99 del regolamento (UE) n. 806/2014, se i contributi ordinari e straordinari già versati al Fondo nazionale, al netto dei recuperi da dismissioni, non fossero bastati a coprire gli oneri, le banche italiane e le succursali di banche di Stato terzo avrebbero versato **contribuzioni aggiuntive**, entro il limite complessivo previsto dagli artt. 70-71 del medesimo regolamento; per il solo 2016 tale limite fu incrementato di due volte l'importo annuale dei contributi standard. L'art. 3 dettò le disposizioni fiscali sulla trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta e stabilì che i versamenti del Fondo agli enti-ponte non costituissero sopravvenienze attive.

Una notazione tecnica che vale la fascia alta: il d.l. 183/2015 **non fu convertito**, ma fu abrogato dall'art. 1, comma 854, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, con salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati e degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti; la relativa disciplina fu ripresa dall'art. 1, commi 842-854, della stessa legge di stabilità. È un esempio limpido della tecnica della sanatoria legislativa degli effetti di un decreto non convertito.

L'esito sociale, infine, fu il più discusso: l'azzeramento delle obbligazioni subordinate colpì migliaia di risparmiatori al dettaglio, cui quei titoli erano stati collocati allo sportello. Da qui la reazione legislativa: il **Fondo di solidarietà** istituito dall'art. 1, comma 855, della legge 208/2015, e la successiva procedura di erogazione diretta dell'indennizzo forfettario introdotta dall'art. 9 del d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. È la vicenda da cui discende, a distanza di due anni, l'art. 12-bis TUB e, nel 2021, l'art. 12-ter TUB sui tagli minimi di 200.000 e 150.000 euro.